

1500021-58.2022.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... destacar que, para esta corrente, o furto se consuma mesmo que o agente não fique com a posse mansa e pacífica. A coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse), mas não é necessário que saia da esfera de vigilância da vítima (não se exige que o agente tenha posse desvigiada do bem).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500021-58.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500021-58.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2004798/2022 - DEL.INV.GER.

ANDRADINA, 16393204 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2004798 - DEL.INV.GER. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO ZONATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

LUCIANO ZONATO, vulgo "Juru", foi denunciado por infração ao art. 155, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que em 20 de junho de 2021, em horário incerto, na Rua Euclides da Cunha, nº 160, nesta cidade e Comarca de Andradina, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 máquina de serra-corte, marca Bosch, apreendida e avaliada em R\$ 300,00, de propriedade da vítima Mauro Barbosa da Silva.

A denúncia foi recebida (fls. 170/171).

O acusado foi devidamente citado (fl. 179). A Defesa apresentou resposta escrita (fls. 181/191).

Na fase de instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo o réu interrogado

ao final (fls. 302/309 e mídias).

Encerrada a instrução, em memoriais nos termos de audiência, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia. Pediu o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.

A Defesa, na mesma fase apresentou alegações finais orais e pugnou pela absolvição por insuficiências de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP. Destacou que não há testemunhas dos fatos e nem filmagem. Não há prova concreta. O objeto do furto não foi encontrado na posse do acusado. Pugnou subsidiariamente pela aplicação do princípio da insignificância. Em caso de condenação, pugnou pela pena mínima com direito de recorrer em liberdade.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não foram arguidas preliminares pela Defesa.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do furto é incontroversa, restando bem demonstrada pelos Relatório de Investigação (fl. 04), Imagens (fls. 38/39), Boletim de Ocorrência (fls. 49/52), Auto de Reconhecimento do Objeto (fl. 53), Auto de Entrega (fl. 54), Auto de Avaliação (fl. 55), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é, igualmente, indubitosa.

O acusado, interrogado em juízo, negou o furto que lhe foi imputado.

A versão apresentada pelo acusado destoa das provas carreadas aos autos.

A vítima Mauro Barbosa da Silva relatou que conheceu e fez amizade com acusado em um bar. O acusado passou em sua obra e lhe pediu trabalho. Depois de um tempo, dispensou o acusado porque os vizinhos estavam incomodados. A ferramenta serra-corte "maquita" foi subtraída. Vizinhos informaram que o acusado foi visto no local. Posteriormente, recuperou a "maquita". A polícia informou que a ferramenta estava na posse do acusado.

Não se pode olvidar que as declarações firmes e harmônicas da vítima possuem especial relevância em crimes patrimoniais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155 , CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DECRETO CONDENATÓRIO QUE DERIVA DE ADEQUADA AVALIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL. FATO DELITUOSO QUE NÃO É ISOLADO NA VIDA DO ACUSADO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação Crime nº 4570-15.2017.8.16.0098 fls. 2 (TJPR - 4ª C. Criminal - 0004570-15.2017.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: Juíza Dilmari Helena Kessler - J. 30.01.2019).

A testemunha Vitor Tomaz Mateus da Silva relatou em juízo que localizaram a "maquita" em sua casa. O acusado foi pego a aproximadamente 120 metros de sua casa. Não adquiriu a "maquita" do acusado em troca de uma porção de droga. Nega sua versão em sede policial. Comprou a ferramenta duas semanas antes pelo FACEBOOK. Pagou R\$150,00 pela ferramenta.

Erix Roberto Suzuki Moraes, policial militar, relatou em juízo que receberam informações de que o acusado, conhecido pela prática de furtos, estaria com uma "maquita" tentando trocar por droga. Abordaram o acusado antes de ele usar a droga. Viram o acusado entregar a "maquita" e atravessar a rua. Na residência de Vitor localizaram a "maquita", e este disse que tinha entregado a droga para o acusado. A testemunha Marcos Ferreira da Silva não foi ouvida em juízo, sendo dispensada pelas partes.

Os depoimentos são perfeitamente válidos e não há qualquer razão aparente ou concreta para que venham a incriminar injustamente o réu. Dessa forma, impossível sua absolvição, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória. A condenação é a medida mais acertada.

O crime praticado é consumado, pois houve inversão da posse da "res".

Com efeito, os Tribunais Superiores tem adotado a teoria da Apprehensio ou Amotio que defende que a consumação do furto ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima.

Quando se diz que a coisa passou para o poder do agente, isso significa que houve a inversão da posse. Por isso, a teoria também é conhecida como teoria da inversão da posse. Impende destacar que, para esta corrente, o furto se consuma mesmo que o agente não fique com a posse mansa e pacífica. A coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse), mas não é necessário que saia da esfera de vigilância da vítima (não se exige que o agente tenha posse desvigiada do bem).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. REINCIDÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO FURTO. CRIME CONSUMADO.

INVERSÃO DA POSSE. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser preenchidos quatro requisitos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O paciente subtraiu, após ter arrombado um veículo, uma calculadora financeira, marca HP, com valor aproximado de R\$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), que se encontrava no interior do automóvel, evadindo-se em seguida. Por conseguinte, não há como considerar a coisa subtraída de valor bagatelar, notadamente tomando-se por base o salário mínimo vigente à época, de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). 3. Ademais, o modo como o furto foi praticado indica a reprovabilidade do comportamento do réu, que demonstrou ousadia ao arrombar, com uma barra de plástico, as duas portas do veículo da vítima e dali subtrair uma pasta contendo o referido bem. 4. Inviável é o reconhecimento da forma privilegiada do furto, porquanto a sentença reconheceu a reincidência do acusado, de forma que ele não preenche ao menos um dos requisitos previstos no § 2º do art. 155 do CP. 5. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranqüila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 181693 MG 2010/0146276-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/21, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2011) (grifo nosso).

Além disso, o acusado é reincidente e possui inúmeras passagens por delitos da mesma natureza (certidões e F.A de fls. 217/234) e não se admite a incidência do princípio da insignificância nos casos em que o agente é autor contumaz de crimes contra o patrimônio.

A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.

Com efeito, não há que se falar em princípio da insignificância no caso em tela. Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivida pela coletividade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não aplicar o princípio da insignificância a casos como o em tela, em que o paciente possui condenação transitada em julgada por crime patrimonial, foi recentemente beneficiado pelo princípio da insignificância e responde a outros processos por crimes da mesma natureza. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 497290 ES 2019/0066068-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019).

3. DOSIMETRIA

Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, reconheço que o réu é portador de maus antecedentes criminais (certidões e F.A de fls. 217/234) e fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência (F.A fls. 217/234). Pena agravada em 1/6, tornando-se de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase não há aumento ou diminuição de pena.

A pena definitiva será de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, estes no mínimo legal.

O regime inicial será o fechado, ante a multirreincidência e maus-antecedentes do réu (F.A fls. 217/234) (art. 33, § 3º, do Código Penal).

Ante a reincidência em crime doloso, inviável a substituição da pena por restritiva de direito (art. 44, II, do Código Penal).

Outrossim, a reincidência em crime doloso impede o sursis (art. 77, I, do Código Penal).

4. DISPOSITIVO

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR o réu LUCIANO ZONATO, vulgo "Juru", já qualificado nos autos, ao cumprimento da pena 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, estes no mínimo legal, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal.

O regime de cumprimento da pena inicial é o FECHADO.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do sentenciado.

O sentenciado pode apelar em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Oportunamente, expeça-se certidão para o advogado nomeado pelo convênio, se for o caso.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
 - 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
 - 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
 - 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.
- P.I.C.

Andradina, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA